

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה גפני

5214/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (הפניה לאפיון הרשויות המקומיות), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 16א. 1. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב–1972¹, אחרי סעיף 16 יבוא :

"המדד חברתי 16א. (א) על אף האמור בכל דין, מקום בו דין, הכלכלי המחייב
לעניין יישוב
במועצה אזורית
המדד חברתי, המדד החברתי הכלכלי המחייב לגביהם יהיה המדד החברתי הכלכלי שפרסמה הלשכה לגבי כל יישוב, ולגבי יישוב במועצה אזורית – יחייב המדד החברתי הכלכלי שפרסמה הלשכה לגבי כל יישוב במועצה האזורית; ואולם, אם הדין, ההחלטה או הקביעה כאמור עניינם במועצה האזורית כולה, ניתן יהיה להתבסס גם על המדד החברתי כלכלי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי המועצה האזורית.

(ב) בסעיף זה –

"מדד חברתי כלכלי", שפרסמה הלשכה לגבי כל יישוב – אפיון רשויות מקומיות וסיווגן באשכול לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה לפי פרסומי הלשכה לגבי כל יישוב;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500.

"מדד חברתי כלכלי", שפרסמה הלשכה לגבי כל
יישוב במועצה האזורית – אפיון יישובים
בתוך מועצות אזוריות וסיווגם לפי הרמה
החברתית-כלכלית של האוכלוסייה לפי
פרסומי הלשכה לגבי כל יישוב במועצה
האזורית;

"מועצה אזורית" – כהגדרתה בחוק המועצות
האזוריות (בחירת ראש המועצה),
התשמ"ח-1988²;

"רשות מקומית" – כהגדרתה בחוק הרשויות
המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965³.

תיקון פקודת מס 2. בפקודת מס הכנסה⁴, בסעיף 11 –
הכנסה

(1) בסעיף קטן (א) –

- (א) בהגדרה "יישוב מוטב", במקום "במדרג" יבוא "במדד";
- (ב) בהגדרה "יישוב עירוני צמוד לגבול עימות בצפון", במקום
"במדרג" יבוא "במדד";
- (ג) בהגדרה "המדרג החברתי-כלכלי", במקום "המדרג" יבוא
"המדד";
- (ד) בהגדרה "ניקוד חברתי-כלכלי", במקום "במדרג" יבוא "במדד";
- (ה) בהגדרה "פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", במקום
"ומדרג" יבוא "וממדד";

(2) בסעיף קטן (ב)(3א)(א), במקום "במדרג" יבוא "במדד".

ד ב ר י ה ס ב ר

פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), קובעת כי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן – הלשכה) רשאית לאסוף נתונים סטטיסטיים במגוון נושאים ולפרסמם לציבור.
לקראת סוף שנת 2016 פרסמה הלשכה שני מדדים חברתיים-כלכליים שונים שצפויים להתפרסם

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

אחת לשנתיים. האחד, פורסם בנובמבר, הוא אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013. כלומר, מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות בשנת 2013 (להלן – מדד הרשויות המקומיות). מדד זה מציג, בין היתר, ניתוח של רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ומעניק לכל אחת מהן ערך מתאים.

המדד השני, שפורסם בדצמבר, הוא אפיון יישובים בתוך מועצות אזוריות וסיווגם לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013. כלומר, מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית היישובים בתוך המועצות האזוריות בשנת 2013 (להלן – מדד היישובים). להבדיל ממדד הרשויות המקומיות, מדד היישובים מציג ניתוח וערכים שניתנו לכלל היישובים בתוך המועצות האזוריות.

הערכים שמתקבלים לגבי כל יישוב, מועצה אזורית או רשות מקומית, משמשים כחלק מקריטריונים ליישומן של החלטות, קביעות והוראות דין שונות.

כיום, שני המדדים האמורים חלים במקביל. כפועל יוצא, נוצר מצב שלפיו, על יישובים בתוך המועצות האזוריות, חלים שני ערכים שונים שמקורם בשני המדדים האמורים. ערך שניתן למועצה אזורית מסוימת על פי מדד הרשויות המקומיות וחל על כלל היישובים שבתחומה, וערך אחר שניתן לכל יישוב במועצה אזורית מסוימת, בנפרד, על פי מדד היישובים. לפיכך, עשוי להיווצר מצב שבו יישובים במועצות אזוריות עשויים לנצל את הערך שמטיב עמם ביחס לקביעות והחלטות שנקבעו בדיון.

לפיכך, בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע על אילו יישובים יחול כל אחד מהמדדים האמורים. מוצע שבמקום בו דיון, החלטה או קביעה בנושא מסוים שמתבססים על אפיון הרשויות המקומיות, המדד החברתי הכלכלי המחייב לגביהם יהיה מדד הרשויות המקומיות. לגבי יישוב במועצה האזורית, יחייב מדד היישובים.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/4961/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)